桂平市和谐家园项目3#楼“4.1”工人坠落事故调查报告

2017-11-02 09:20　来源：桂平市安全生产监督管理局　作者：桂平市安全生产监督管理局

2017年4月1日上午10：30分左右，在桂平市和谐家园项目3#楼发生一起一名工人死亡的安全事故。桂平市万嘉装修工程有限公司员工杨海关3#楼第16层楼搬运装修材料出电梯后，走入16楼电梯时坠落电梯底坑，经医生现场抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，以及《桂平市人民政府关于授权市安全生产监督管理局负织市内一般生产安全事故调查处理的通知》（浔政发[2007]35号）的规定，桂平市安监局依法牵头组织市公安局、市监察局、市总工会、市住建局局、寻旺乡政府等单位成立了事故调查组，同时邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查明了事故发生的经过、原伤亡和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定了事故的性质，提出了对有关责任单位和责任人的处理和事故防范措施建议。现将有关情况报告

一、事故发生单位概况

（一）工程概况

桂平市和谐家园项目属于桂平市长安工业园区2012年度保障房项目，是由桂平市华庆房地产开发有限公司投资开发。桂平市和谐家园项目位于安工业园区，该项目于2012年8月8日取得桂平市住房和城乡规划建设委员会发放建设工程规划许可证审批单（浔住建字第450881201300022号年8月18日取得桂平市住房和城乡规划建设委员会发放施工许可证（452523211209180103）批准建设该项目，总建筑面积13053.27平方米17927464.15元。2012年12月24日桂平市华庆房地产开发有限公司与中标企业广西建工集团第五建筑工程有限责任公司签订施工合同。广西建工桂平市长安工业园区2012年度保障房项目部已经完成桂平市和谐家园3#、5#、8#楼室内电梯井道内的垃圾清理，井内钢管模板固定式安全防护已电梯底坑已经回填至设计标高，2016年12月24日移交给桂平市华庆房地产开发有限公司。桂平市华庆房地产开发有限公司将安装电梯项目承包给电梯有限公司，2014年2月26日签订《设备安装合同》；将1-8#楼电梯口门套铺装承包给桂平市万嘉装修工程有限公司，2015年8月6日签订《电铺装合同》。

（二）项目情况

项目签订情况：

1.2012年12月24日广西建工集团第五建筑工程有限责任公司与桂平市华庆房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》（合同编号：C0201）

2.2015年8月6日广西桂平市华庆房地产开发有限公司与桂平市万嘉装修工程有限公司签订《电梯口门套铺装合同》。

3.2014年2月26日广西桂平市华庆房地产开发有限公司与广西巨菱电梯有限公司签订《设备安装合同》（合同编号：GXJL20131121）。

项目审批情况：

1. 2012年8月8日桂平市住房和城乡规划建设委员会发放建设工程规划许可证审批单（浔住建字第450881201300022号）。

2. 2012年8月18日桂平市住房和城乡规划建设委员会发放施工许可证（452523211209180103）。

许可证情况：

1. 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司：建筑企业资质证书，证号：914502001986146O5J，有效日期：至2021年2月17日；安全生产许号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000099（18-1）；有效日期：至2019年12月07日。

2.桂平市万嘉装修工程有限公司：营业执照，注册号450881000116784，有效日期：2035年06月09日。

3.广西巨菱电梯有限公司：营业执照，注册号：914509005794116O9P，有效日期：2061年07月26日；中华人民共和国特种设备安装改造证，编号：TS3345090-2021，级别A类。

（三）桂平市和谐家园项目3#楼电梯情况：

桂平市和谐家园项目3#楼室内电梯安装是2017年2月中旬开始。桂平市和谐家园项目3#楼电梯发生事故时，电梯正处于安装调试阶段，未经特验机构检验合格。

二、事故发生经过和救援情况

桂平市和谐家园楼盘位于桂平市寻旺乡长安工业园区，建设项目由广西建工集团第五建筑工程有限公司建设。该楼盘主体已完工，广西建工五平市长安工业园区2012年度保障房项目部已经完成桂平市和谐家园3#、5#、8#楼室内电梯井道内的垃圾清理，井内钢管模板固定式安全防护已经梯底坑已经回填至设计标高，于2016年12月24日移交给桂平市华庆房地产开发有限公司，桂平市华庆房地产开发有限公司将安装电梯项目承包给电梯有限公司（简称巨菱电梯公司），2014年 2月26日签订《设备安装合同》；将1-8#楼电梯口门套铺装承包给桂平市万嘉装修工程有限公司（装修公司），2015年8月6日签订《电梯口门套铺装合同》。2017年4月1日上午8点左右，万嘉装修公司员工杨某关、杨某都接到巨菱电梯公司的开工后，杨某关、杨某都约9时许来到和谐家园项目3#楼准备开工。杨某都负责用斗车拉沙到3#楼电梯口，杨某关负责将斗车拉入一楼电梯，当电一层楼时，将斗车拉出后，再将斗车里的沙倒在电梯口。当时在3#楼负责电梯操作升降的人员是巨菱电梯公司员工钟某某。3#楼共有25层，杨某楼开始从上至下逐层楼搬运沙子。10点左右，杨某关搬运沙子至3#楼的16楼，杨某关用斗车把沙子拉出倒放在电梯口，然后返回电梯，但因当时至18楼，杨某关在走入16楼电梯时，误以为电梯停在16楼，误入井道坠落底坑，杨某都听到坠落到地面的撞击声和有人呻吟的声音，感觉不对，

到3#楼1楼电梯口用手电筒查看，发现杨某关坠落在1楼底坑，然后就大声喊救命，找人帮忙拨打120叫救护车来现场，等到救护车来到现场，杨海生抢救无效死亡。

三、事故当事人情况

杨某关，男，27岁，广西百色市右江区龙川镇集合村人。杨某关是桂平市万嘉装修工程有限公司员工，与公司未签订劳动合同，从事电梯口门作,在事故中死亡。

钟某某，男，23岁。广西玉林市玉州区城北街道潘岭村潘岭人。钟某某是广西巨菱电梯有限公司员工，未取得特种设备操作资格证。

四、事故原因分析及事故性质认定

调查组根据现场勘验和询问相关人员、查阅证人笔录、存档资料，得出事故原因：

（一）直接原因

1、广西巨菱电梯有限公司在桂平市和谐家园项目3#楼电梯未通过特种设备检验机构检验合格，不具备安全生产条件的情况下，同意其他单位人梯运送装修材料，导致其他单位人员在使用过程发生事故，是造成事故的直接原因之一。

2、桂平市万嘉装修工程有限公司安全管理上混乱，对员工安全教育培训不到位，公司员工杨某关安全生产意识淡薄，在进入3#楼16层楼电梯口确定16楼电梯桥厢是否停在16楼而误入电梯内，导致其坠落底坑后死亡，是造成事故的直接原因之一。

（二）间接原因

1、广西巨菱电梯有限公司对操作升降电梯的员工钟某某没有进行安全生产教育培训；使用未取得特种设备操作资格证的员工钟某某上岗作业，故的间接原因之一。

2、广西巨菱电梯有限公司陈南福作为公司副总经理,5主要负责桂平市和谐家园项目3#楼电梯安装的现场安全管理，在明知电梯正在安装调试阶梯未通过特种设备检验机构检验合格情况下，同意桂平市万嘉装修有限公司员工杨海关使用电梯运送装修材料，导致杨海关在使用过程中发生事故亡，是造成事故的间接原因之一。

3、广西巨菱电梯有限公司电梯安装师傅王某剑，安排没有取得特种设备操作资格证书的学徒工钟某某独自上岗操作电梯升降，是造成事故的间一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，桂平市和谐家园项目3#楼“4.1”工人坠楼事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1、桂平市万嘉装修工程有限公司员工杨某关安全生产意识淡薄，在进入3#楼16层楼电梯口前，没有确认16楼电梯桥厢是否停在16楼而误入电致其坠落电梯底坑死亡，对 “4.1”事故的发生负有责任。鉴于杨某关已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、桂平市万嘉装修工程有限公司安全管理上混乱，对员工安全教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对事负有责任，建议由桂平市安全生产监督管理局依法对桂平市万嘉装修工程有限公司进行行政处罚。

3、广西巨菱电梯有限公司在电梯未通过特种设备检验机构检验合格，不具备安全生产条件的情况下，同意其他单位人员使用电梯运送装修材料升降电梯的员工钟耀杰没有进行安全生产教育培训；使用未取得特种设备操作资格证的员工钟耀杰上岗作业。违反了《中华人民共和国安全生产八、二十五、二十七条和《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条的规定，对事故的发生负有责任。建议由桂平市安全生产监督管理局依法菱电梯有限公司进行行政处罚。

4、广西巨菱电梯有限公司陈某福作为公司副总经理，主要负责桂平市和谐家园项目3#楼电梯安装的现场安全管理，在明知电梯正在安装调试阶梯未通过特种设备检验机构检验合格的情况下，同意桂平市万嘉装修有限公司员工杨某关使用电梯运送装修材料，导致杨某关在使用过程中发生事死亡。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五、六项的规定，对“4.1”事故的发生负有责任。建议由桂平市安全生产监督管理局依福进行行政处罚。

5、广西巨菱电梯有限公司员工王某剑作为巨菱电梯公司电梯师傅，安排没有取得特种作业操作资格证书的钟某某独自操作电梯升降作业，违反菱电梯有限公司安全管理制度，建议由广西巨菱电梯有限公司对王某剑作出处理，并将处理意见报桂平市安全生产监督管理局备案。

六、事故防范措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑行业和特种设备行业安全生产管理，促进全市建筑行业和特种设备行业安全健康发展，提出如

1、桂平市华庆房地产开发有限公司要加强建筑施工现场的安全管理，严格落实安全生产管理责任制，加强监督检查，严格按照作业规程，杜绝现象。认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止同类事故再次发生。加大安全文明施工意识宣传、培训，加大作业场所现场安全警设置。

2、桂平市万嘉装修工程有限公司要加强建筑施工现场的安全管理，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程及施工方案，杜绝行为。加强上岗前的安全生产教育培训，如实告知作业场所工作岗位存在的危险因素，提高作业人员安全意识和防范意识，确保生产安全。

3、广西巨菱电梯有限公司必须严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，对安装的电梯未通过特种设备检验机构检验合格的不得交对未取得特种设备操作资格证的人员坚决不能安排上岗作业，加强上岗前的安全生产教育培训，提高作业人员的法律法规意识和安全意识，确保生

4、桂平市住房和城乡规划建设局按行业主管部门管理原则，加强对建筑行业安全大检查大排查治理工作，加强建筑施工现场的安全管理，严厉违规行为，切实消除各类隐患，保障建筑行业良好发展。

5、桂平市寻旺乡人民政府按照属地管理原则，认真开展安全隐患排查治理工作，严厉打击各类安全生产违法违规行为，保障寻旺乡安全生产工展。